

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2562/2533

องค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โจทก์

นายเสริมศักดิ์ โคจรสวัสดิ์

จำเลย

พันตำรวจโทสุรพล โคจรสวัสดิ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องด้วยนายเสริมศักดิ์โคจรสวัสดิ์ จำเลยถึงแก่กรรม ผู้ร้องเป็นบุตร ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม และเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย มีความประสงค์ขอเข้า เป็นผู้รับมรดกความแทนที่นายเสริมศักดิ์โคจรสวัสดิ์ จำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 46,293 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 89)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา พันตำรวจโทสุรพลโคจรสวัสดิ์ ผู้ร้องแถลงว่าจำเลย ถึงแก่กรรม ผู้ร้องประสงค์จะเข้ารับมรดกความแทนที่จำเลยศาลสั่งงดการอ่านคำ พิพากษาศาลฎีกาและสั่งให้นัดพร้อมเพื่อฟังเรื่องการรับมรดกแทนที่ (อันดับ 100)ต่อ

มาผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101) ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วจึงให้รวบรวมถ้อยคำ
สำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 106)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ